

1501187-54.2019.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR. JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501187-54.2019.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501187-54.2019.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2224123/2019 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 6642815 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3489/19/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2224123 - DEL.POL.CAPIVARI, 3489/19/922 - DEL.POL.CAPIVARI, 2224123 - DEL.POL.CAPIVARI, 3489/19/922 - DEL.POL.CAPIVARI, 2224123 - DEL.POL.CAPIVARI, 3489/19/922 - DEL.POL.CAPIVARI, 2224123 - DEL.POL.CAPIVARI, 3489/19/922 - DEL.POL.CAPIVARI, 2224123 - DEL.POL.CAPIVARI, 3489/19/922 - DEL.POL.CAPIVARI, 2224123 - DEL.POL.CAPIVARI, 3489/19/922 - DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS NATANAEL DO NASCIMENTO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

MARCOS NATANAEL DO NASCIMENTO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, conforme narrado na denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 16h10 na Rua José Busato, nº 02, bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Capivari, MARCOS NATANAEL DO NASCIMENTO SOUZA, qualificado a fls. 06, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros junto com o menor de idade Gabriel César Caxias, 46 eppendorfs com "cocaína" e 25 porções de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e laudo toxicológico (fls. 84/86 e 87/89)."

Com a citação, o acusado apresentou Defesa Preliminar nos autos.

A denúncia foi recebida às fls. 151/152.

Durante a instrução, foi colhida a prova oral. O réu, ao final, foi interrogado (cf. Mídias).

Em debates, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/12), no auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), no auto de constatação preliminar (fls. 20/21) e, finalmente, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 87/89).

Autoria é certa.

Veja-se a prova oral.

O guarda municipal Pedro Vanderlei de Campos disse que participou do encontro do réu e de um adolescente na posse da droga apreendida, prontas para a entrega a terceiros. Disse que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Disse que o réu foi encontrado na companhia do adolescente e ambos foram apresentados na delegacia para os procedimentos de praxe. Disse que todas as drogas apreendidas estavam em embalagens fracionadas. Disse que os populares danificaram a viatura ao quebrarem o vidro para-brisas ao arremessarem pedras para impedir a ação da guarda.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Paulo Sérgio Gavião.

No interrogatório, o réu negou a prática da infração em tela. Disse que estava transitando pela via pública e ao encontrar o menor Gabriel parou com o escopo de cumprimentá-lo. Disse que nesse momento os guardas chegaram e o abordaram, mas não tem nenhuma relação com as drogas apreendidas. Disse que a droga pertence ao menor.

Apesar da negativa de autoria do acusado, não existem elementos produzidos pela defesa para desconstituir a prova acusatória trazida pelo Ministério Público aos autos.

Como se observa, os depoimentos dos agentes estatais convergem para reconhecimento da responsabilidade do denunciado pelo delito em tela.

Os depoimentos dos guardas municipais merecem credibilidade. E não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos Policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho,

não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. "Tráfico de Drogas - Condenação mantida - Prova segura e convincente - Validade dos depoimentos dos agentes de segurança - Desclassificação incabível - Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil - Quantidade considerável e soma em dinheiro apreendidos - Condenação mantida - Dosimetria - Redução na segunda fase aquém do mínimo legal - Impossibilidade - Súmula 231 do STJ - Pena restritiva de direitos e regime aberto cabíveis - Primariedade e menoridade relevantes - Recurso provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 1500188-51.2019.8.26.0551; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021 - grifei).

Os guardas ouvidos em juízo prestaram depoimento detalhado e uníssono, que merece o mesmo crédito que qualquer outra testemunha. Aliás, por serem agentes públicos sem interesse na demanda, suas declarações, suficientemente claras e seguras, possuem presunção de idoneidade. Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos guardas, no caso, que agiram no estrito cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso testemunho.

Já o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a quantidade de drogas, em porções individuais, prontas para consumo.

Acrescente-se, por fim, que a alegação do acusado de que se utilizaria de toda a droga com ele apreendida par uso pessoal, não deve prosperar. Isso porque não existe comprovação dessa situação nos autos, assim como as duas circunstâncias podem coexistir perfeitamente, de modo que a dependência ou uso não impede a configuração do tráfico, estando este perfeitamente delineado nos autos.

De rigor, portanto, a condenação do réu nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, o que implica nas penas de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Reconheço a menoridade relativa do acusado, mas inviável a redução aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, ante a primariedade do réu, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício pelo julgador. Como consequência, considerando a pequena quantidade da droga com ele apreendida, aplico o redutor no patamar máximo de dois terços, o que implica na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Por fim, o crime envolveu um adolescente, nos termos do art. 40, VI, da Lei 11.343, de modo que majoro as penas de um sexto, ficando em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa.

Sem outras causas modificativas a considerar, torno as penas definitivas.

Fixo, por fim, o regime aberto para início do cumprimento da pena, não havendo qualquer justificativa para imposição de regime mais gravoso, em razão do quantum

de pena aplicada e o tempo de prisão provisória.

As particularidades do caso não recomendam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, visto que não recomendável para a prevenção e repressão do delito em questão.

A diária de multa é fixada no mínimo legal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar MARCOS NATANAEL DO NASCIMENTO SOUZA como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 193 dias-multa no mínimo unitário.

Apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), comunicando o perdimento dos bens em prol da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, autorizada a transferência da verba apreendida em prol do FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizado, guardando-se amostra até o trânsito em julgado, quando então esta poderá também ser destruída pela autoridade policial.

Com o trânsito em julgado da presente decisão:
expeça-se guia de recolhimento para a execução penal, quando da prisão do acusado;
notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
oficie-se ao Instituto de Identificação IIRGD;
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para fins de cumprimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Capivari, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA